

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3374/2532

นาย สุวัฒน์ อาชาสรวรรพวัฒน์
บริษัท ธนาकार กรุงเทพ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 1008

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีกระแสรายวันเป็นผู้จัดหรือรู้เห็นในการจัดให้มีการปลอมเช็คพิพาท โดยใช้วิธีการลอกทาบแบบลายมือชื่อโจทก์ แล้วให้ผู้อื่นนำเช็คพิพาทมาเบิกเงินในบัญชีกระแสรายวันของโจทก์จากธนาคารจำเลยนั้น ถือได้ว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โดยการนำเช็คพิพาทปลอมมาเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบเงินตามเช็คโดยอ้างว่าลายมือชื่อปลอม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับฝากเงินเป็นอาชีพ ปรากฏว่ามีผู้นำเช็คมาเบิกไปจากบัญชีโจทก์รวม 4 ฉบับ ซึ่งเช็คทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวเป็นเช็คที่ปลอมลายมือชื่อโจทก์ เมื่อจำเลยจ่ายเงินตามเช็คที่มีผู้ปลอมลายมือชื่อถือว่าจำเลยประมาทเลินเล่อ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 1,145,853.58 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยให้การว่า เช็คทั้ง 4 ฉบับที่โจทก์อ้างว่าเป็นเช็คที่ปลอมลายมือชื่อโจทก์นั้น เป็นเช็คที่โจทก์เป็นตัวแทนทำขึ้นเองหรือเป็นผู้

สมรู้ร่วมคิดหรือเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นผู้วางแผนการทำให้มีขึ้น ตลอดจนมีการจัดให้นำมาเบิกเงินจากจำเลย จำเลยได้จ่ายเงินสดให้ผู้ที่นำเช็คมาขึ้นเงินไปโดยมิได้ประมาณเงินแล้ว เมื่อโจทก์เป็นผู้กระทำการโดยไม่สุจริต โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายในอันที่จะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 1,145,853.58 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา ให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้เคยค้าของธนาคารจำเลยสาขาถนนประดิพัทธ์โดยได้เบิกบัญชีกระแสรายวันไว้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2522 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นต้นมาจนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทคดีนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2526 โดยได้มีผู้นำเช็คมาเบิกเงินสดจากธนาคารจำเลย สาขาถนนประดิพัทธ์ไปได้รวม 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 ได้เบิกเงินไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2526 จำนวน 400,000 บาท ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2526 จำนวน 300,000 บาท ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2526 ฉบับละจำนวน 250,000 บาท ธนาคารจำเลยได้จ่ายเงินตามเช็คซึ่งระบุวันที่สั่งจ่ายในวันเดียวกับที่นำมาเบิกเงินให้แก่ผู้ถือซึ่งนำเช็คมาเบิกตามชื่อที่ได้ลงไว้ด้านหลังเช็คทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวรวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.2 แผ่นที่ 3 จ.3 ถึง จ.6 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 เดือนเดียวกัน โจทก์ได้มาเบิกเงินเพื่อขอซื้อแคชเชียร์เช็คของธนาคารเป็นเงิน 80,719.95 บาท จึงทราบว่าเงินเหลืออยู่ในบัญชีเพียงจำนวน 52,493.53 บาท มิใช่ จำนวน 1,252,493.53 บาท ตามความเข้าใจของโจทก์ หลังจากเกิดกรณีพิพาทดังกล่าวได้มีการตรวจสอบเช็ค 4 ฉบับที่มีผู้นำไปเบิกเงินจากธนาคารจำเลย สาขาถนนประดิพัทธ์ ตามเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.6 ผลการตรวจพิสูจน์เช็คพิพาท 4 ฉบับ โดยกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ได้ลงความเห็นว่าเป็นเช็คที่ทำปลอมขึ้นและลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเป็นการทำปลอมโดย

วิธีลากทับเส้นหรือลอกทาบแบบลายมือชื่อที่แท้จริงของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของบัญชี คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้จัดหรือรู้เห็นในการจัดให้มีการทำปลอมเช็คพิพาท 4 ฉบับซึ่งได้นำมาเบิกเงินจากธนาคารจำเลยตามที่จำเลยให้การต่อสู้หรือไม่ และธนาคารจำเลยได้จ่ายเงินตามเช็คพิพาทไปโดยประมาณเงินเลื้อตามที่โจทก์กล่าวอ้างหรือไม่

สำหรับประเด็นพิพาทข้อแรกตามข้อต่อสู้ของจำเลยดังกล่าวจำเลยนำสืบว่าภายหลังที่ได้รับแจ้งจากโจทก์ว่าเงินในบัญชีขาดหายไป 1 ล้านบาทเศษ เป็นเหตุให้มีเงินเหลือไม่พอจ่าย นายชูศักดิ์บำรุงราษฎร์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารจำเลยสาขาถนนประดิพัทธ์ได้ยอมให้โจทก์ได้รับเงินตามเช็คที่นำมาเบิกผ่านไปก่อน แล้วได้รายงานให้ฝ่ายตรวจสอบทราบ ทางสำนักงานใหญ่ของจำเลยได้ให้นายอาทิตย์ หงษ์ประภัสร์ พนักงานฝ่ายตรวจสอบของธนาคารมาทำการตรวจสอบหลักฐานบัญชีของโจทก์ โดยได้ตรวจสอบการทุจริตของพนักงานธนาคารจำเลยก่อน และจากการสอบสวนพนักงานธนาคารจำเลยที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 คน ซึ่งทำงานที่ธนาคารไม่ต่ำกว่า 10 ปี ไม่เคยมีประวัติเสียหายเกี่ยวกับด้านการเงินและการทำงาน ไม่พบหลักฐานว่ามีการกระทำทุจริตเกี่ยวกับเช็คปลอมเกิดขึ้นในธนาคารจำเลยสาขาแห่งนี้ทั้งบัญชีเงินฝากของโจทก์ก็มีกระแสดำเนินสะพัดเป็นจำนวนเพียงหลักพันถึงหลักหมื่น โดยเฉพาะการจ่ายเงินตามเช็คปลอมทั้ง 4 ฉบับได้มีขึ้นจากการที่โจทก์นำเงินไปเข้าบัญชีโดยผ่านธนาคารจำเลยสาขาอื่น ซึ่งจากการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ที่นำมาใช้ตั้งแต่ปี 2524 พนักงานธนาคารจะไม่มีโอกาสทราบว่าโจทก์นำเงินไปเข้าบัญชีจำนวนเท่าใดและเมื่อใด นอกจากจะสอบถามไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ธนาคารจำเลยสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นที่รับข้อมูลจากแต่ละสาขาสำหรับบัญชีโจทก์ไม่ปรากฏหลักฐานว่าทางธนาคารจำเลยสาขาถนนประดิพัทธ์ได้สอบถามไปทางสำนักงานใหญ่ ดังนั้น ฝ่ายตรวจสอบจึงมุ่งการสอบสวนไปทางโจทก์ เพราะจากการตรวจสอบปรากฏว่าเช็คปลอมเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.6 เป็นเช็คที่มีแบบพิมพ์เหมือนกับเช็คที่แท้จริงของ

ธนาคารทั้งสี่และลวดลาย และมีเลขหมวดเดียวกับสมุดเช็คที่ธนาคารจำเลยได้จ่ายให้แก่โจทก์ และลายมือชื่อในเช็คก็เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อของโจทก์ที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร จากการตรวจสอบบัญชีกระแสรายวันตามเอกสารหมายเลข 2 ล.4 ปรากฏว่าในวันที่ 31 พฤษภาคม 2526 โจทก์ได้นำเงินเข้าบัญชีหลายรายการ ซึ่งรวมแล้วมียอดเงินฝากในวันดังกล่าวจำนวน 403,773.50 บาท และในช่วงวันที่ 1 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2526 ที่มีผู้นำเช็คปลอมมาขึ้นเงินไปรวมจำนวน 1,200,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.3-จ.6 เป็นการถอนเงินในลักษณะหมุนเวียนกับการนำเงินเข้าบัญชีของโจทก์โดยผ่านธนาคารต่างสาขา และในวันที่ 6 มิถุนายน 2526 โจทก์ยังได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารจำเลยสาขาถนนประดิพัทธ์จำนวน 415,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ซึ่งโจทก์มีหนี้เบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน 400,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 10 ทางนำสืบของจำเลยฟังได้ว่า ก่อนช่วงวันที่ 1 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2526 ที่มีผู้นำเช็คปลอม 4 ฉบับมาเบิกเงินจากบัญชีโจทก์ สาขาถนนประดิพัทธ์ เป็นจำนวนรวม 1,200,000 บาท ปรากฏว่าโจทก์มียอดหนี้เบิกเงินเกินบัญชีที่ธนาคารแห่งนี้อยู่จำนวน 115,024.83 บาทตามรายการบัญชีวันที่ 30 พฤษภาคม 2526 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2526 โจทก์ได้นำเงินเข้าบัญชี 3 ครั้ง ครั้งแรกฝากเงินสดจำนวน 300,000 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 35,000 บาท และครั้งที่ 3 ได้นำเช็ค 12 ฉบับมาขายลดแก่ธนาคารสาขาจำเลยเป็นเงิน 189,358 บาท เมื่อคิดหักถอนบัญชีตามรายการในวันดังกล่าวแล้วโจทก์มีเงินฝากอยู่จำนวน 403,773.53 บาท ปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันของโจทก์เอกสารหมายเลข 4 แผ่นที่ 14 ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2526 มีผู้นำเช็คปลอมส่งจ่ายเงินจำนวน 400,000 บาท มาเบิกเงินจากบัญชีโจทก์ หลังจากนั้นในวันเดียวกันโจทก์ได้นำเงินสดเข้าบัญชีจำนวน 340,000 บาท โดยผ่านธนาคารจำเลยสาขาถนนลาดพร้าวซอย 99 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2526 มีผู้นำเช็คปลอมฉบับที่ 2 ส่งจ่ายเงินจำนวน 300,000 บาท มาเบิกเงินจากบัญชีโจทก์ และในวันเดียวกันโจทก์ได้นำเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาโชคชัย 4

จำนวน 18,720 บาท และได้นำเงินสดจำนวน 230,000 บาท เข้าบัญชีโดยผ่านธนาคารจำเลย สาขาราชวงศ์ในวันที่ 3 มิถุนายน 2526 ได้มีผู้นำเช็คปลอมฉบับที่ 3 สั่งจ่ายเงินจำนวน 250,000 บาทมาเบิกเงินจากบัญชีโจทก์ ในวันเดียวกันนี้ได้มีการนำเงินสดเข้าบัญชีโจทก์อีกโดยผ่านธนาคารจำเลย สาขาราชวงศ์จำนวน 260,000 บาท และได้มีผู้นำเช็คปลอมฉบับที่ 4 สั่งจ่ายเงินจำนวน 250,000 บาท มาเบิกเงินจากบัญชีโจทก์ ตามรายการบัญชีโจทก์จึงมียอดเงินคงเหลืออยู่จำนวน 52,493.53 บาท ทั้งนี้ปรากฏตามหลักฐานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันลูกค้าธนาคารจำเลย สาขาถนนประดิพัทธ์เอกสารหมายเลข 2 ชุดที่ 1-4 บัญชีกระแสรายวันของโจทก์หมายเลข 4 แผ่นที่ 14, 15 ใบฝากเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคารสาขาอื่นเอกสารหมายเลข 8 ฉบับที่ 1-4 ตามฐานะการเงินที่ปรากฏจากบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ซึ่งแสดงยอดหนี้เบิกเงินเกินบัญชีอยู่ก่อนที่โจทก์จะนำเงินเข้าและมีการถอนเงินออกโดยใช้เช็คปลอมในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ประกอบกับโจทก์ยังนำเงินเข้าบัญชีโดยผ่านธนาคารสาขาอื่น ซึ่งพนักงานสาขาจำเลยไม่มีโอกาสได้ทราบก่อนล่วงหน้าเห็นว่าไม่มีเหตุชี้ชวนให้พนักงานสาขาจำเลยกระทำการทุจริตจากผู้เคยค้ารายนี้ ตามผลการสอบสวนของฝ่ายตรวจสอบธนาคารจำเลยสำนักงานใหญ่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าพนักงานสาขาจำเลยมิได้มีส่วนรู้เห็นในการถอนเงินตามเช็คปลอม คงมีปัญหว่าโจทก์เป็นผู้จัดหรือรู้เห็นในการจัดให้มีการปลอมเช็คพิพาท 4 ฉบับตามที่จำเลยนำสืบต่อสู้อย่างหรือไม่ ในประเด็นข้อนี้จำเลยมีนางสาวสายพิณกาพิดิษฐ์ พนักงานรับจ่ายเงินผู้รับเช็คปลอมฉบับแรกหมายเลข จ.6 จากผู้นำมาเบิกเงินในวันที่ 1 มิถุนายน 2526 เวลา 10.17 นาฬิกาเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า เห็นโจทก์มากับชายที่นำเช็คดังกล่าวมาเบิกเงิน และโจทก์ได้นำเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาโชคชัย 4 จำนวน 18,720 บาท มาเข้าบัญชีในวันดังกล่าว เหตุที่พยานจำโจทก์ได้เพราะเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2526 โจทก์ได้มาที่ธนาคารสอบถามยอดเงินฝากในบัญชีเมื่อเวลาประมาณ 14.45 นาฬิกา พยานได้แจ้งยอดเงินในบัญชีว่ามีเงินอยู่จำนวน 184,975.17 บาท โจทก์ได้

หักท้วงว่าไม่ถูกต้อง พยานยังได้ยืนยันกับโจทก์หลังจากได้ตรวจสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 14.47 นาฬิกา คำเบิกความของพยานจำเลยดังกล่าว ตรงกับรายงานคอมพิวเตอร์ ในเอกสารหมายเลข 2 ชุดที่ 1 ซึ่งได้บันทึกยอดเงินฝาก จำนวน 300,000 บาท ที่โจทก์นำเข้ามาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2526 เวลา 14 นาฬิกา 4 นาที 36 วินาที อันเป็นผลให้โจทก์มียอดเงินในฐานะเจ้าหนี้ เมื่อหักทอนกับ ยอดหนี้เบิกเงินเกินบัญชีที่โจทก์เป็นหนี้จำนวน 115,024.83 บาท ตามบัญชีกระแส รายวัน เอกสารหมายเลข 4 แผ่นที่ 14 แล้วคงเหลือจำนวนเงินในบัญชี 184,975.17 บาท ดังคำเบิกความของพยานจำเลย และไม่ขัดกับเอกสารหมายเลข 2 ชุดที่ 1, 4 แผ่นที่ 14 ที่แสดงยอดบัญชีของโจทก์ว่า ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2526 โจทก์มีเงิน อยู่ 403,773.53 บาทตามที่โจทก์ฎีกาแต่อย่างใด เพราะในวันเดียวกันปรากฏว่า โจทก์ได้นำเงินมาเข้าบัญชีจำนวน 35,000 บาท เมื่อเวลา 14 นาฬิกา 50 นาที 44 วินาที และต่อมาเมื่อเวลา 18 นาฬิกา 19 นาที 28 วินาที ในวันเดียวกันนั้นเอง โจทก์ ได้ทำสัญญาขายลดเช็ค 12 ฉบับให้กับธนาคารจำนวน 189,358 บาท อันเป็นผลให้ ยอดเงินในบัญชีหลังจากหักจากเงินที่ถอนตามเช็คจำนวน 2,200 บาท และค่าชัก ส่วนลด 3,304.50 บาท จึงมีเงินเหลืออยู่จำนวน 403,773.53 บาท การที่โจทก์กลับ หักท้วงยอดเงินในบัญชีว่า ไม่ถูกต้องย่อมสื่อแสดงความพิรุธของโจทก์กรณีจึงมี เหตุผลน่าเชื่อว่า โจทก์ทราบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากในขณะที่มาสอบถามแล้ว คำเบิกความของนางสาวสายพิณพยานจำเลยที่ว่าเห็นโจทก์มากับชายที่นำเช็คปลอม มาเบิกเงิน จึงมีน้ำหนักให้รับฟังเป็นความจริงว่าโจทก์ได้มาที่ธนาคารด้วยเพื่อ ควบคุมผู้ที่นำเช็คปลอมมาถอนเงินนั้น และตามพฤติการณ์ที่โจทก์ใช้วิธีนำเงินเข้า บัญชีโดยผ่านธนาคารสาขาอื่น น่าเชื่อว่าโจทก์กระทำเพื่อมิให้เป็นที่ยึดสังเกตของ พนักงานธนาคารจำเลย สาขาถนนประดิพัทธ์ ที่โจทก์มีบัญชีอยู่ เพราะเป็นการนำเงิน เข้าและถอนออกในลักษณะหมุนเวียนในเวลาใกล้เคียงกันอันผิดปกติและเป็นพิรุธ พยานหลักฐานที่จำเลยนำเสนอมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าโจทก์เป็นผู้จัดหรือรู้เห็นในการจัดให้

มีการทำปลอมเช็คพิพาททั้ง 4 ฉบับ โดยใช้วิธีการลอกทาบแบบลายมือชื่อโจทก์ แล้วให้ผู้อื่นนำเช็คพิพาทมาเบิกเงินจากธนาคารจำเลย สาขาถนนประดิพัทธ์ กรณีจึงถือได้ว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการนำเช็คพิพาทปลอม 4 ฉบับ มาเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คโดยอ้างว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นต่อไป ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์"

พิพากษายืน

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>